# 木花のむら総合診療所　就業規則（本則・案）

本書は開業準備段階における就業規則の検討案である。常時10人以上を使用するに至った場合は労働基準監督署への届出が必要であり、届出前に従業員代表の意見聴取、及び社会保険労務士による最終確認を経るものとする。 本則は全職員（常勤・パート共通）に適用される事項を定める。パート職員固有の事項は `03_パートタイマー就業規則.md` による。

**【条文構造について】** 本書は「章」「条」「項」「号」の階層を明確に分けた法令・規約形式で記載している。 - **章**：規則全体を内容ごとに大きく区分する単位（第1章〜第9章）。 - **条**：規則の基本単位（第1条〜第42条）。見出し（（　）内の表題）を付す。 - **項**：1つの条の中で複数の文（段落）に分かれる場合の区分。第1項には番号を付さず、第2項以降に全角数字（２、３…）を付す。 - **号**：1つの項の中で複数の事項を列記する場合の区分。「一、二、三…」の漢数字を用いる。

---

## 第1章　総則

### 第1条（目的）

この就業規則（以下「本規則」という）は、木花のむら総合診療所（以下「当院」という）に勤務する職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定め、職員と当院が協力して患者さん本位の医療を提供することを目的とする。

### 第2条（適用範囲）

本規則は、当院に雇用される全ての職員に適用する。

２　パート職員（有期雇用又は短時間勤務の職員）については、本規則のうち第4章（労働時間・休憩及び休日）及び第7章（退職及び解雇）の一部、並びに賃金に関する事項について、`03_パートタイマー就業規則.md` を優先して適用する。

### 第3条（規則の遵守義務）

当院は本規則に基づき職員を適正に処遇し、職員は本規則を遵守して誠実に業務を遂行しなければならない。

---

## 第2章　採用及び試用期間

### 第4条（採用）

当院は、就職を希望する者について選考試験（書類選考・面接等）を行い、採用を決定した者を職員として採用する。

### 第5条（採用時の提出書類及び身元保証）

採用された者は、採用日から2週間以内に、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

一　履歴書及び職務経歴書 二　資格証明書の写し（看護師免許・診療放射線技師免許等、職種に応じたもの） 三　年金手帳の写し又はマイナンバー確認書類 四　雇用保険被保険者証（前職がある場合に限る） 五　健康診断書（採用前3ヶ月以内に受診したもの） 六　通勤経路及び距離を証する書面（Googleマップの経路印刷等、通勤手当算定用） 七　入社時誓約書及び身元保証書（`08_入社時誓約書_守秘義務およびSNS禁止誓約書_身元保証書.md` 所定の書式によるもの）

２　前項各号の書類に虚偽の記載があったときは、第32条（普通解雇）又は第37条（懲戒解雇）の対象となることがある。

### 第6条（試用期間）

新たに採用した職員については、採用日から3ヶ月間を試用期間とする。試用期間中の労働条件及び給与の変動はない。

２　開院前の研修期間を設ける場合は、当該研修期間を試用期間に含める。開院前研修期間の勤務時間及び給与の取扱いは `07_労働条件通知書_兼_雇用契約書_テンプレート.md` の特記事項による。

３　試用期間中に、職員としての適格性がないと当院が認めた場合は、本採用を見合わせることがある。この場合、採用後14日を超えて経過した者については、労働基準法の定めに従い解雇の手続きを行う。

４　試用期間は、原則として勤続年数に通算する。

### 第7条（職種・配置及び配置転換）

職員の職種及び配置は、雇用契約書に定めるところによる。

２　当院は、業務上の必要がある場合、職員の同意を得た上で、担当業務の変更（配置転換）を行うことがある。変更の範囲は雇用契約書に明示する。

---

## 第3章　服務規律（医療機関特有の条項を含む）

### 第8条（服務の基本原則）

職員は、患者さんとご家族の安心・安全を第一に考え、誠実かつ丁寧に業務を遂行しなければならない。

### 第9条（一般遵守事項）

職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

一　職務上の指示及び命令に従い、自己の業務を正確かつ迅速に遂行すること 二　許可なく他の事業に従事（兼業）しないこと。兼業を希望する場合は事前に申請し許可を得ること 三　当院の設備及び備品を私的に使用しないこと 四　勤務中は所定の服装及び身だしなみを保ち、清潔な状態で患者さんに接すること 五　勤務時間中は携帯電話及び私物スマートフォンの私的使用を、休憩時間及び業務上必要な場合を除き行わないこと

### 第10条（患者情報の守秘義務及びカルテ等の取扱い）

職員は、職務上知り得た患者さんの氏名、住所、病名、症状、検査結果、受診事実その他の個人情報を、在職中及び退職後においても第三者（家族及び友人を含む）に漏洩してはならない。

２　職員は、電子カルテ及びレセプトコンピュータ等について、業務上の必要がない閲覧（自己若しくは家族・知人の記録の閲覧、著名人等の来院記録の閲覧等をいう）を行ってはならない。

３　職員は、USBメモリ及び私物スマートフォン等の記録媒体による患者情報の持ち出し、並びに画面の撮影を行ってはならない。

４　前3項に関する誓約の詳細は、`08_入社時誓約書_守秘義務およびSNS禁止誓約書_身元保証書.md` に定める誓約書による。

### 第11条（SNS等への投稿禁止事項）

職員は、SNS（X、Instagram、TikTok、LINE、ブログ及び匿名・非公開アカウントを含む。以下同じ）において、次の各号に掲げる投稿を行ってはならない。

一　当院の業務内容に関する投稿 二　患者さんに関する情報（特定できない場合でも推測可能な記述を含む）に関する投稿 三　他の職員及び院内の人間関係に関する投稿

２　当院が開院に向けて行う公式な広報活動（職員紹介等）への写真掲載は、入職前の面談で本人の希望を確認した上で行う。

### 第12条（院内感染予防及び清潔保持）

職員は、手洗い及び消毒、個人防護具の使用等、院内感染対策に関する当院の指示を遵守しなければならない。

２　当院は、職員に対しワクチン接種（インフルエンザ、B型肝炎等）を推奨し、必要な機会を提供する。接種を強制するものではないが、接種しない場合の勤務上の配慮事項（感染リスクの高い業務からの一時的な配置転換等）について、当院と協議するものとする。

３　職員は常に清潔な身だしなみを保ち、感染症の流行状況に応じた当院の指示（マスク着用等）に従わなければならない。

### 第13条（酒気帯び及び喫煙の禁止）

職員は、勤務時間中及び勤務前において、酒気を帯びた状態で業務に従事してはならない。

２　当院敷地内は全面禁煙とする。職員は敷地内（屋外を含む）での喫煙を行ってはならない。

### 第14条（遅刻、早退及び欠勤等の手続き）

職員が遅刻、早退又は欠勤をする場合は、事前に所属上長（院長又は当院が指定する者をいう。以下同じ）に連絡し、承認を得なければならない。事前の連絡が困難な場合は、事後速やかに連絡するものとする。

---

## 第4章　労働時間、休憩及び休日

### 第15条（勤務日及び休日の原則）

当院の診療日は月曜日から金曜日までとし、土曜日、日曜日及び国民の祝日は休診とする。

２　前項にかかわらず、土日の短時間特別外来を実施する場合は、院長を中心とした運営とし、職員への過度な負担が生じないよう配慮する。

３　年間休日日数は、開院準備状況に応じて確定次第、職員に通知する。

### 第16条（勤務時間及び休憩）

始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、雇用契約書に定めるところによる。

２　職種及び業務の状況に応じて、次表のシフトパターン例を参考に個別の勤務時間を設定することがある。

| シフト例 | 始業 | 終業 | 休憩 |
|---|---|---|---|
| 早番 | 8:30 | 17:30 | 60分 |
| 通し番（休憩長め） | 8:30 | 18:00 | 90分（午後診療開始前に分割取得可） |
| 遅番 | 10:00 | 19:00 | 60分 |

３　休憩時間は、職員が自由に利用できるものとする。ただし、急患対応等やむを得ない事情がある場合は、休憩時間の変更又は分割取得を命じることがある。

### 第17条（1ヶ月単位の変形労働時間制）

当院は、診療体制及び患者数の状況に応じて、労働基準法第32条の2に基づく1ヶ月単位の変形労働時間制を採用することがある。

２　前項の対象職員、起算日並びに各日及び各週の労働時間の定めは、別途シフト表又は勤務シフト運用細則により通知する。起算日の確定は社労士確認時の確認事項とする（`09_社労士確認用チェックリスト_および運用ガイド.md` 参照）。

### 第18条（時間外労働及び休日労働）

当院は、固定残業代制（みなし残業代制度）を採用しない。

２　業務上必要がある場合、法定の手続き（36協定の締結及び届出）を経て、所定労働時間を超える労働（以下「時間外労働」という）又は休日における労働（以下「休日労働」という）を命じることがある。急患対応等やむを得ない事由による時間外労働又は休日労働についても同様とする。

３　時間外労働又は休日労働を行った場合は、実際に労働した時間（1分単位とする）に応じて、労働基準法に定める割増賃金を全額支給する。計算方法は `02_賃金規程.md` による。

### 第19条（深夜業）

当院は、業務上必要がある場合に限り、午後10時から午前5時までの間（以下「深夜」という）の労働を命じることができる。

２　深夜労働を行った場合は、法定の深夜割増賃金を支給する。

---

## 第5章　休暇等

### 第20条（年次有給休暇）

職員には、労働基準法の定めるところにより、勤続期間及び勤務日数に応じた年次有給休暇を付与する。パート職員の比例付与表は `03_パートタイマー就業規則.md` による。

２　年次有給休暇は、原則として職員の希望する時季に取得させる。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に変更することができる。

３　年次有給休暇の取得日数が10日以上である職員については、当院は年5日について、職員の意見を聴いた上で時季を指定して取得させる。

### 第21条（産前産後休業）

当院は、妊娠中の職員が休業を申請した場合、産前6週間（多胎妊娠の場合は14週間）、産後8週間の休業を与える。詳細は `04_育児介護休業規程.md` による。

### 第22条（生理休暇）

当院は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求したときは、必要な期間の休暇を与える。

### 第23条（慶弔休暇）

当院は、職員が次の各号に掲げる事由に該当する場合は、各号に定める日数を目安に慶弔休暇を与える。

一　本人の結婚　五日 二　配偶者の出産　二日 三　父母、配偶者又は子の死亡　五日 四　祖父母又は兄弟姉妹の死亡　二日

### 第24条（感染症罹患時の出勤停止及び特別休暇）

当院は、職員が感染症法等に基づき出勤停止を要する感染症（インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等）に罹患した場合、医師の指示に基づき出勤を停止させる。

２　前項の出勤停止期間中の賦与は、当院の責めに帰すべき出勤停止ではないため、原則として無給とする。この場合、特別休暇又は年次有給休暇の利用を可とする。ただし、当院の判断により特別休暇（有給）を付与することがある。

３　前項の出勤停止が当院の業務命令による自宅待機に該当する場合は、労働基準法第26条に基づき休業手当（平均賃金の6割以上）を支給する。

---

## 第6章　休職及び復職（クリニック経営防衛上、重要な章）

### 第25条（私傷病休職）

当院は、職員が私傷病（業務外の負傷又は疾病をいう）により継続して1ヶ月以上欠勤したときは、休職を命じることができる。

２　前項の休職期間は、勤続年数に応じて次表のとおりとする。

| 勤続年数 | 休職可能期間 |
|---|---|
| 1年未満 | 1ヶ月 |
| 1年以上3年未満 | 3ヶ月 |
| 3年以上5年未満 | 6ヶ月 |

| 勤続年数 | 休職可能期間 |
| --- | --- |
| 5年以上 | 12ヶ月 |

### 第26条（復職の判断）

休職中の職員が復職を希望する場合は、主治医の診断書を当院に提出しなければならない。

２　**当院は、前項の主治医の診断書のみによらず、当院が指定する医師の診察を受けることを職員に命じることができる。当院が指定する医師の診断結果と主治医の診断結果が異なる場合は、当院が指定する医師の診断結果を優先する。**

３　前項の診察に要する費用は、原則として当院が負担する。

４　復職の可否は、業務を遂行できる健康状態に回復しているかを基準に、前3項の診断結果を踏まえて当院が判断する。

### 第27条（リハビリ勤務及び試し出勤）

当院は、復職に先立ち、職員に対し一定期間のリハビリ勤務（時短勤務、軽減業務等をいう）を命じ、又は本人の希望により実施することができる。

２　前項のリハビリ勤務期間中の給与の取扱いは、当院が個別に定める。

### 第28条（休職期間満了時の取扱い）

休職期間が満了しても休職の原因となった私傷病が治癒せず、業務に復帰できないと認められる場合は、休職期間満了日をもって自然退職とする。

### 第29条（再発時の休職期間の通算）

復職後、同一又は類似の疾病により6ヶ月以内に再度休職が必要となった場合は、復職前の休職期間と通算する。

## 第7章　退職及び解雇

### 第30条（定年及び継続雇用）

職員の定年は満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

２　定年後も勤務を希望する職員については、高年齢者雇用安定法に基づき、満65歳まで継続雇用する（再雇用）制度を設ける。再雇用時の労働条件（給与及び業務内容等をいう）は、個別の契約により定年前と異なる条件とすることがある。

### 第31条（自己都合退職）

職員が自己都合により退職を希望する場合は、退職希望日の30日前までに当院に申し出なければならない。

２　後任者への引き継ぎを十分に行うため、退職希望日の2ヶ月前までに申し出ることが望ましい（努力義務とする）。

### 第32条（普通解雇）

当院は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することがある。

一　勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員として不適格と認められるとき 二　業務命令に従わず、職場の秩序を乱したとき 三　心身の故障により業務の遂行に耐えられないと認められるとき（第25条から第28条までの休職プロセスを経た場合を含む） 四　第9条から第14条までに定める遵守事項に違反し、その程度が重大であるとき 五　前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

### 第33条（解雇の予告）

当院は、職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、又は30日分以上の平均賃金（解雇予告手当）を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けたときはこの限りでない。

### 第34条（退職時の手続き）

退職又は解雇された職員は、当院から交付された物品を返還し、業務の引き継ぎを完了しなければならない。

---

## 第8章　表彰及び懲戒

### 第35条（表彰）

当院は、職員が業務上特に優れた成果を上げた場合、又は当院の信用を高める行為を行った場合は、表彰することがある。

### 第36条（懲戒の種類）

当院は、職員が本規則に違反した場合は、その程度に応じ、次の各号に掲げる懲戒を行うことがある。

一　けん責（口頭又は文書により注意し、将来を戒める） 二　減給（1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えない範囲で行う） 三　出勤停止 四　降格 五　諭旨解雇 六　懲戒解雇

### 第37条（懲戒解雇）

当院は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒解雇とすることがある。

一　重大な経歴を詐称して採用されたとき 二　正当な理由なく無断欠勤が引き続き14日以上に及ぶとき 三　刑罰法規に違反し、当院の信用を著しく損なったとき 四　患者さんの個人情報又は診療情報を不正に取得し、漏洩し、又は業務目的外に閲覧したとき 五　医療安全を脅かす重大な行為（指示された手順を無視した医療行為、重大な医療事故につながる隠蔽行為等をいう）を行ったとき 六　ハラスメント行為により他の職員に重大な不利益を与えたとき 七　前各号に準ずる重大な非行があったとき

---

## 第9章　安全衛生及び災害補償

### 第38条（安全衛生の基本方針）

当院は、職員の安全と健康を確保するため必要な措置を講じる。職員は、安全衛生に関する当院の指示を遵守し、自らの安全及び健康の保持に努めなければならない。

### 第39条（健康診断）

当院は、職員に対し、採用時及び毎年1回、法令に定める健康診断を実施する。

２　前項にかかわらず、放射線業務従事者には電離放射線障害防止規則に基づく特殊健康診断（6ヶ月に1回）を別途実施する。

### 第40条（ストレスチェック）

当院は、常時使用する労働者数が50人以上となった場合、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを年1回実施する。

２　前項の義務の対象外である開院当初の規模においても、職員の心身の健康保持のため、当院の判断により早期導入を検討する。

### 第41条（針刺し事故等の労災対応）

採血及び注射等の業務において針刺し事故が発生した場合は、直ちに所属上長に報告し、当院が定める対応手順（創部の洗浄、感染源患者の検査、職員自身の検査及び経過観察等をいう）に従うものとする。

２　前項の事故が業務上の負傷又は疾病と認められる場合は、労働者災害補償保険法に基づき補償する。

### 第42条（防災及び感染対策）

火災、地震その他の災害発生時における対応については、当院が別に定める防災計画及び訓練による。

２　感染症の院内発生時の対応については、院内感染対策マニュアル（別途整備する）による。

---

## 附則

本規則は、当院が従業員代表の意見を聴いた上で改廃することができる。本規則は、職員に周知するため院内の見やすい場所に掲示し、又は職員に配付する。

施行日：**西暦　　年　　月　　日**（開院に合わせて確定）

木花のむら総合診療所　院長　野村信介

---

## 関連規程

- `02_賃金規程.md`
- `03_パートタイマー就業規則.md`
- `04_育児介護休業規程.md`
- `05_ハラスメント防止および休職細則規程.md`
- `06_マイカー通勤規程.md`

- 既存案： `木花のむら診療所_資料/就業規則案/木花のむら総合診療所_就業規則案_改訂版_20261015.pdf` 、 `就業規則_職種別付則_20261015.pdf` （本則の内容整理にあたり参照・統合済み）